

1501795-92.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... é, por si só, fortemente indicativa de tráfico. Por fim, tem-se que ele confessou a traficância aos policiais. A conjunção desses fatores não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca da procedência da ação quanto ao tráfico de droga.

Já em relação a David, a prova é mais fraca. Tudo o que o ligava ao entorpecente era a confissão extrajudicial feita no momento dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501795-92.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501795-92.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ALVES DE LIMA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JANDERSON SILVA ALVES, vulgo "Perigoso", e DAVID ALVES DE LIMA, vulgo "Gordão" como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que os réus, desde data não esclarecida, mas até 06 de maio de 2.022, nesta cidade e comarca de Franca, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra ela ainda que os réus, no dia 06 de maio de 2.022, por volta das 11h15min, na residência situada na rua Doutor Cláudio Manoel Romeiro, 1.280, bairro São Joaquim, nesta cidade e comarca de Franca, guardavam, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 8,04g de cocaína, na forma de crack, fracionados em 39 porções, das

quais duas estavam embaladas em plástico transparente, uma em segmento de papel e o restante sem embalagens, substância entorpecente que determina as dependências física e psíquica, conforme laudo de constatação às páginas 21/25 e exame químico toxicológico às páginas 1141/143 e, além disso, foram apreendidos R\$46,00 e um celular Realme na posse de Janderson e R\$32,00 mais um celular Nokia na posse de DAVID. Também foram apreendidos no local dos fatos um prato e duas lâminas de barbear, conforme auto de exibição e apreensão de páginas. 18/19 e boletim de ocorrência de páginas 12/15.

Apresentadas defesas preliminares, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizados os interrogatórios.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa do acusado Janderson pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06), o reconhecimento da figura privilegiada, a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da confissão.

Por fim, a defesa do acusado David Alves pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, a aplicação da redução prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto ou semiaberto e a substituição da reprimenda por restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente quanto ao réu Janderson e improcedente quanto ao réu David.

No presente caso, a materialidade e autoria dos delitos encontram-se parcialmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/03), auto de exibição e apreensão (páginas 18/19) e laudos toxicológicos definitivos (páginas 137 e 141).

A testemunha Fransérgio Ribeiro da Silva, policial militar, disse que recebeu informação do disque-denúncia de que Janderson, integrante de uma facção criminosa, estaria promovendo tráfico de droga e mantendo uma pessoa refém para um tribunal do crime. No local, o réu Janderson abriu o portão e foi abordado, nada de ilícito sendo localizado. Mas, em suas mãos, havia resquício de droga. Sobre o disque-denúncia, ele disse que não havia ninguém na sua casa de refém para o tribunal do crime e que estaria traficando droga, indicando o local onde estavam guardadas, além de um prato. Havia dois colchões no interior da casa e, em um deles, o réu David estava deitado. Ele também disse que estava promovendo o tráfico de droga. O dinheiro apreendido, no valor de quarenta e seis reais, estava na posse do réu Janderson. Além dos dois acusados não havia mais ninguém no local. Quando abordado, o réu Janderson estava lúcido, mas nervoso.

A testemunha Rafael Pulheis da Silva, policial militar, narrou os fatos de forma semelhante.

O réu Janderson Silva disse que estava em sua casa quando ouviu um barulho e, daí, saiu para ver o que estava acontecendo, sendo abordado pela polícia. Indagado se

estaria traficando droga e mantinha em cárcere privado uma pessoa, disse para o policial que havia uma pessoa no interior da sua casa, mas que era seu cunhado. Afirmou que estava fazendo uso de droga em sua casa e, em dado momento, David chegou ali com pães e leite. Estava querendo entrar em contato com sua irmã, pedindo ajuda, mas não teve tempo. Quando foi perguntado sobre a droga, disse que o entorpecente (aberto em um prato) era de sua propriedade, mas para seu próprio consumo. Quando saiu da casa da sua irmã, ela lhe deu alguns móveis e, daí, começou a trocá-los por droga.

Por fim, o réu David Alves disse que a irmã do Janderson ligou para si dizendo que ele estava fazendo uso de droga e, assim, foi até a casa dele. Comprou alguns pães e leite para ele e se deitou em um dos colchões. Em dado momento, a polícia apareceu e viu drogas em cima de uma mesa. Nega que tenha dito à polícia que estava traficando droga. Por fim, disse que Janderson aparentava estar drogado.

Ao término da instrução criminal, a prova amealhada nos autos aponta no sentido de incriminar o réu Janderson apenas no tocante ao delito de tráfico de droga e absolver o réu David dos delitos a ele imputados na denúncia.

No tocante ao réu Janderson, é certo que a droga apreendida era de sua propriedade, visto que ele mesmo o reconhece. Além disso, havia denúncias anônimas apontando a sua mercancia de entorpecente, sendo que a quantidade de droga apreendida é, por si só, fortemente indicativa de tráfico. Por fim, tem-se que ele confessou a traficância aos policiais. A conjunção desses fatores não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca da procedência da ação quanto ao tráfico de droga.

Já em relação a David, a prova é mais fraca. Tudo o que o ligava ao entorpecente era a confissão extrajudicial feita no momento dos fatos, porém, desmentida em juízo. Se a confissão era, por si só, bastante fraca, o giro feito por ele em seu interrogatório a enfraquece ainda mais, não bastando para, sozinha, sustentar um édito condenatório.

Assim, não havendo nada que o ligue aos fatos narrados na denúncia, sua absolvição se faz necessária.

Dada a absolvição do réu David, como consequência, o réu Jeferson deve ser absolvido do delito de associação para o tráfico

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

Primeira Fase: As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (maus antecedentes de páginas 41/42 - feitos 0001038-32.2009.8.26.0196; páginas 42/43 - feito nº 0030129-12.2005.8.26.0196; páginas 44/45 - feito nº 0001711-64.2008.8.26.0453), motivo pelo qual majoro as penas-bases em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão (tráfico de droga)

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 42 - feito nº 0010876-81.2018.8.26.0196) e confesso, compensando a agravante e a atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena tal qual lançada acima.

Terceira fase: O réu é reincidente, o que impede o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para absolver o réu DAVID ALVES DE LIMA, vulgo "Gordão" dos fatos descritos na denúncia com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o réu JANDERSON SILVA ALVES, vulgo "Perigoso" do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condená-lo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante do regime inicial aplicado, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu Janderson recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Quanto aos objetos apreendidos, sejam restituídos a quem de direito. Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo quarto, parágrafo nono, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos segundo, terceiro, nono e 12, da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA